

국립공원공단 상임감사

통보

제 목 계약서 작성 시 하자보증 사항 미기입

소 관 기 관 △△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

국립공원공단(이하 “공단”이라 한다)은 계약 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 관한 기본적인 사항에 대하여 따르고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

『국가를당사자로하는 계약에 관한 법률』 제17조(공사계약의 담보책임)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 이 경우 그 담보책임의 존속기간은 『민법』 제671조에서 규정한 기간을 초과할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△은 2021년 2월 27일 ~ 2023년 2월 감사일 현재까지 공사 및 물품구매 계약을 9건 체결하였으나, 이중 6건은 계약 체결시 계약서에 하자보증 사항

(담보책임기간 및 보증금율)을 기입하지 않는 등 계약업무 추진을 소홀히 한 사실이 있다.

[표 1] 하자보증 사항 미기입 현황

(단위: 건)

년도	계약서 하자보증 사항 기입여부						
	합계	소계	공사		소계	물품	
			기입	미기입		기입	미기입
계	9	8	3	5	1	-	1
2021	4	4	1	3	-	-	-
2022	2	2	1	1	-	-	-
2023	3	2	1	1	1	-	1
2024. 현재	-	-	-	-	-	-	-

자료: △△△ 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)